

1500091-30.2022.8.26.0233

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Letícia Lemos Rossi

Comarca: Ibaté

Foro: Foro de Ibaté

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... como furto, roubo, porte de arma e tráfico de entorpecentes; de que o abuso na drogadição pode conduzir a efeitos deletérios e possivelmente irreversíveis a sua saúde física e mental, e que a aquisição de uma porção de droga, por menor que seja, incentiva uma série de outros crimes de maior potencial ofensivo, e que sua conduta é extremamente nociva a si mesmo, sua própria família e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibaté

Foro de Ibaté

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Albano Buzo nº 367, Jardim Mariana, Ibaté-SP - CEP 14815-000

Fone: (16) 3343-2104 - E-mail: ibatejec@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo Digital nº:

1500091-30.2022.8.26.0233

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

FERNANDO HENRIQUE MENDES CARVALHO

Em 08 de junho de 2022, às 14 horas, em sintonia aos Provimentos CSM nºs 2549/2020, 2554/2020, 2580/2020, Comunicado CG 2583/2020, todos deste Tribunal de Justiça bandeirante, Resolução nº 329/2020, do Conselho Nacional da Justiça, bem ainda ao Decreto Estadual nº 64.879/2020 (reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, que atinge o Estado de São Paulo), Decreto Estadual nº 64.881/2020 (decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia de Covid-19), e Lei Municipal nº 3.216/2020 (reconhece o estado de calamidade pública no Município de Ibaté, decorrente da pandemia de Covid-19), como medida profilática a evitar a disseminação do novo coronavírus, de um lado, e com vista a viabilizar a prestação jurisdicional diante da urgência que o caso requer, de outro, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, ao ato processual, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real, foi aberta a Audiência Preliminar, nos autos da ação em epígrafe. PRESENTES a MM. Juíza de Direito Dra. Letícia Lemos Rossi, a Escrevente ao final nomeada, o Promotor de Justiça Dr. Marco Aurélio Bernarde de Almeida, o Autor do Fato FERNANDO HENRIQUE MENDES CARVALHO, acompanhado de seu Defensor Dr. Marcelo Jerônimo Deriggi. Iniciados os trabalhos, dada a palavra ao Promotor de Justiça, atento aos princípios da celeridade, da informalidade e outros cabíveis, nos termos do artigo 76, c.c. art. 62, ambos da Lei nº 9.099/95, para que Sua Excelência formule o requerimento cabível, podendo compulsar os autos e contactar informalmente com as partes, se lhe aprouver, para eventual complementação de dados necessários ao seu convencimento e fundamentação do pedido, pelo mesmo foi dito: "MM. Juíza, nos termos do artigo 76, da Lei nº 9.099/95, proponho ao Autor do Fato, a aplicação imediata de pena restritiva de direitos, como TRANSAÇÃO PENAL, consistente na advertência sobre o uso de drogas". A seguir, pelo Autor do Fato, foi dito que

ACEITAVA A PROPOSTA oferecida pelo Ministério Público e renunciava, desde já, ao recurso contra a decisão homologatória. Após, pela MM. Juíza foi decidido: "Nos termos do artigo 76, § 4º da Lei nº 9.099/95, fixo a pena restritiva de direitos, consistente em ADVERTÊNCIA sobre o uso de drogas, conforme acima proposto e aceito". Na sequência, a MM. Juíza ADVERTIU o Autor do Fato nos seguintes termos: "o consumo de drogas funciona como mola propulsora da desintegração familiar e conduz o usuário ao cometimento de crimes diversos, tais como furto, roubo, porte de arma e tráfico de entorpecentes; de que o abuso na drogadição pode conduzir a efeitos deletérios e possivelmente irreversíveis a sua saúde física e mental, e que a aquisição de uma porção de droga, por menor que seja, incentiva uma série de outros crimes de maior potencial ofensivo, e que sua conduta é extremamente nociva a si mesmo, sua própria família e à sociedade como um todo." Por fim, pela MM. Juíza foi decidido: "Ante o cumprimento da pena, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do Autor do Fato FERNANDO HENRIQUE MENDES CARVALHO, com fundamento no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Transita em julgado imediatamente. Autoriza-se a destruição dos entorpecentes apreendidos. Servirá o presente como Ofício, a ser encaminhado à Delegacia de Polícia. Após as comunicações de praxe, arquivem-se os autos." Dispensada a assinatura do documento pelos demais participantes, em razão de ser o ato realizado por meio digital. Nada Mais. Eu, Priscila Garcez Antoniuk, Escrevente Técnico Judiciário, matrícula nº M809921, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA